



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Espírito Santo

CARTÓRIO SARLO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS E TABELIONATO DE
NOTAS

Rodrigo Sarlo Antonio

Oficial e Tabelião

Recebi de: JARDINS CULTIVANDO VIDAS - CNPJ/CPF: 16.831.427/0001-71, a importância de R\$ 342,96 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), referente aos emolumentos descritos abaixo:

RECIBO DOS EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS NÚMERO 2623360

PROTOCOLO PESSOA JURÍDICA: 109766

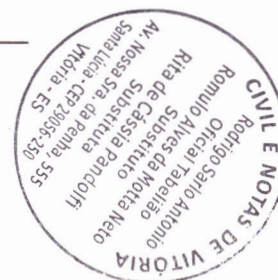
SELO DIGITAL: 024661.IJW2405.18822

Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

Tab.	Item	Letra	Ato Praticado	Qtd.	Emolum.	Funepj	Farpen	Fadespes	Funemp	Funcad	Iss	Taxas	Total
10	I	A	Averbação em geral (Ata, alterações contratuais sem valor declarado)	1	124,80	12,48	0,00	6,24	6,24	6,24	6,24	0,00	162,24
03	VIII		Microfilmagem, ou digitalização por folha de uma face	13	105,30	10,53	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	136,63
10	VI		Arquivamento por via apresentada	2	19,52	1,96	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	25,40
03	III		Conferencia de reprodução, cópia, via de qualquer papel orig.	2	6,28	0,62	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	8,18
03	IX		Processamento de dados	1	8,10	0,81	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	10,51
				19	264,00	26,40	0,00	13,14	13,14	13,14	13,14	0,00	R\$ 342,96

Vitória-ES, 17 de setembro de 2024.


Rita de Cássia Pandolfi





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E
TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

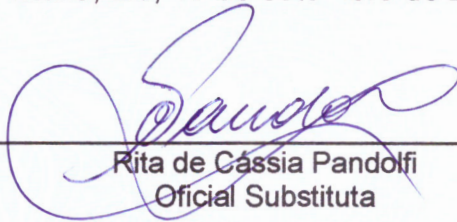
Rodrigo Sarlo Antonio
Oficial e Tabelião

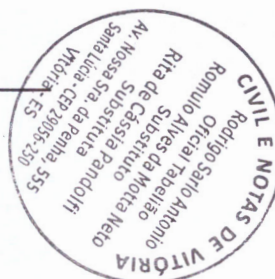
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A
TERCEIROS

nº 51821

Certifico e dou fé que o documento anexo, contendo 13 (treze) páginas, protocolado sob o número 109766 em data de 13/09/2024, foi averbado às folhas 016 do livro A-454 nesta Serventia, referente a 18ª averbação do ESTATUTO SOCIAL, datada de 28 de maio de 2024 da **JARDINS CULTIVANDO VIDAS**, com ato constitutivo registrado sob o número **51821** do livro A-77.

Vitória, ES, 17 de setembro de 2024.


Rita de Cássia Pandolfi
Oficial Substituta



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização
024661.1JW2405.18822

Emolumentos: 264,00 Encargos: 78,96 Total: 342,96

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



A imagem desta certidão encontra-se digitalizada, possibilitando a sua impressão a qualquer tempo. (Art. 121 DA Lei 6015/73)



ILMO. SR.
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE VITÓRIA – ES.

Nome Completo	Eliane Cordeiro Pereira Borges
CPF	001.771.757-45
RG/UF	1.086.123 SPTC/ES
Nacionalidade	Brasileira
Estado civil	casada
Filiação	Jose Pereira Filho e Dolisete Cordeiro Pereira
Profissão	Bacharel em Direito
Endereço residencial	Rua Genserico Encarnacao, n. 113, apto 203-B-Mata da Praia, Vitória/ES
Endereço eletrônico	Jardinscultivandovidas@gmail.com

Na qualidade de Representante Legal da Pessoa Jurídica adiante qualificada, vem requerer a Vossa Senhoria, o Registro/Averbação da entidade ora apresentada.

Denominação	Jardins Cultivando Vidas
Nº Registro (se houver)	51821

Juntando para tanto os seguintes Documentos/ Vias

- CNPJ Nº 16.831.427/0001-71 Quant.: 1
- Edital de Convocação Quant.: 1
- Lista de Presenças Quant.: 1
- Ata Quant.: 1
- Estatuto Social Quant.: 1
- _____ Quant.: _____
- _____ Quant.: _____

Dou ciência, sob as penas da lei, que as informações ali contidas são de minha inteira responsabilidade.

Termos em que
Pede Deferimento.

Vitória, 13 de Setembro de 2024


(assinatura e reconhecimento de firma)



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Urbi Office, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29056-250 | Tel.: (027) 2124-9500
RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELÃO www.civilenotadevitória.com.br



Reconheço por semelhança a firma de **ELIANE CORDEIRO PEREIRA BORGES**. Em Testemunho da Verdade Vitória-ES, 13/09/2024, 09:19:22.

Sheila dos Santos Alvarenga - Escrevente



ESTATUTO SOCIAL



CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1º: Jardins Cultivando Vidas é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de direito privado, sem fins econômicos, fundada no dia 14 de dezembro de 2011, com sede e foro em Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, situado na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 761, 1º andar, sala 1, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29090-040 e reger-se-á pelo presente Estatuto e pelos dispositivos legais ou regulamentados que lhe forem aplicados.

Parágrafo Primeiro: Jardins Cultivando Vidas, doravante neste Estatuto também denominado simplesmente de **JCV** podendo adotar logomarca, é uma organização da sociedade civil sem fins econômicos, sem vinculação político-partidária, religiosa ou filosófica e se orientará pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.

Parágrafo Segundo: Jardim Cultivando Vidas é uma entidade de Assistência Social e Defesa da Garantia de Direitos. Na execução de suas atividades não praticará discriminação por crença religiosa, convicção filosófica ou político-partidária, raça, cor, condição social, idade, profissão, nacionalidade, sexo e orientação sexual ou discriminação de qualquer natureza.

Parágrafo Terceiro: Jardins Cultivando Vidas tem prazo de duração indeterminado e é constituída por número ilimitado de sócios.

Parágrafo Quarto: Jardins Cultivando Vidas não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

Parágrafo Quinto: Jardins Cultivando Vidas tem autonomia jurídica, patrimonial, administrativa e financeira, mesmo com relação aos fundadores, eventuais mantenedores, associados, quaisquer entidades privadas e poder público.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de ações e serviços que garantam seus direitos fundamentais e atendam de forma integral à família.

Art. 3º: Constituem objetivos específicos da organização **Jardins Cultivando Vidas**:

- I- Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
- II- Promoção de orientação sobre saúde, qualidade de vida e cidadania, acolhendo a comunidade como um todo;
- III- Promoção gratuita da educação e saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que tratam as Leis específicas;
- IV- Promoção da segurança alimentar e nutricional;
- V- Promoção do voluntariado;
- VI- Promoção da ética, da paz, da espiritualidade, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
- VII- Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
- VIII- Promoção de espaços de convivência e fortalecimento de vínculos para comunidade, através de ações educativas, culturais e de lazer;
- IX- Acolhimento, orientações espirituais, conforto emocional a pacientes e familiares em atendimento médico hospitalar;

- 03
- X- garantia de espaços protetivos para crianças e adolescentes, turno inverso, escola, através da construção e socialização de espaços esportivos, recreativos e culturais, desenvolvendo habilidades sociais e emocionais;
- XI- desenvolvimento de atividades de acolhimento e atendimento a demandas da população em situação de rua, imigrantes e refugiados.



Parágrafo Primeiro: Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Parágrafo Segundo: Havendo disponibilidade de vagas nas atividades ou serviços ofertados, a Associação poderá matricular pessoas não consideradas hipossuficientes, podendo ser cobradas mensalidades, cujo resultado será aplicado nas atividades da Associação.

Parágrafo Terceiro: Para o alcance de seus objetivos, poderá a **Jardins Cultivando Vidas** firmar convênios, contratos, termos de parcerias, termos de cooperação e articular-se pela forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas, empresas nacionais e estrangeiras.

Parágrafo Quarto: **Jardins Cultivando Vidas** poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil, poder público, comissões, conselhos municipais, estaduais e federais, assim como compor câmaras setoriais ou técnicas.

CAPÍTULO III

DOS SÓCIOS

Art. 4º: São sócios da **JCV** as pessoas físicas maiores de 18 anos e as pessoas jurídicas, que aceitem o presente Estatuto e que tenham formalizado sua inscrição junto a **JCV**, com as seguintes categorias:

- I- Sócio voluntário: pessoas físicas que venham a compor os serviços de voluntariado da **Jardins Cultivando Vidas**, ou às suas Instituições adesas, em conformidade com a Lei 9.608/98, depois de assinado o Termo de Adesão e o Termo de Voluntariado e devidamente cadastrados junto a associação.
- II- Sócio colaborador: pessoas físicas ou jurídicas que estejam comprometidas com a manutenção financeira e patrimonial da **Jardins Cultivando Vidas** de forma constante ou periódica, sendo estabelecida uma contribuição, mensal ou anual aprovada pelo Conselho Diretor e sejam admitidas na forma do presente Estatuto.
- III- Sócio benemérito: pessoas físicas que tenham prestado serviços relevantes à **Jardins Cultivando Vidas**, quer seja por atividade de voluntariado, quer por doações ou contribuições.

Parágrafo Único: A admissão dos sócios beneméritos se dará por decisão do Conselho Diretor, após indicação de qualquer sócio da **JCV**, sendo que o título de sócio benemérito será entregue pessoalmente ao homenageado, em sessão solene.

Art. 5º: Os sócios não respondem conjunta e nem subsidiariamente pelas dívidas e obrigações da **Jardins Cultivando Vidas**.

Art. 6º: A contribuição mensal mínima dos sócios colaboradores será definida pelo Conselho Diretor.

Parágrafo Primeiro: É livre aos sócios fazerem quaisquer doações, independente da contribuição definida.

Parágrafo Segundo: Os sócios serão admitidos mediante proposta aceita pelo Conselho Diretor.

Art. 7º: Constituem direitos dos sócios da **Jardins Cultivando Vidas** que estejam quites com suas responsabilidades e observada sua capacidade civil, para os atos legais pertinentes, dentre os citados a seguir:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the bottom.



- I- Frequentar a sede da **JCV**;
- II- Usufruir dos serviços oferecidos pela **JCV**;
- III- Propor, discutir e votar nas Assembleias da **JCV**;
- IV- Ser votado para os cargos eletivos do Conselho Diretor e Fiscal, enquanto pessoa física;
- V- Desligar-se da **JCV**, uma vez quite com suas responsabilidades, inclusive contributivas.

Art. 8º: Constituem deveres dos sócios da **Jardins Cultivando Vidas**, que estejam quites com suas responsabilidades e observada sua capacidade civil, para os atos legais pertinentes, dentre os citados a seguir:

- I- Respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, bem como as normas aprovadas pela Assembleia Geral e Diretoria, ou previstas na legislação Brasileira;
- II- Participar das atividades da **JCV**;
- III- Apresentar ao Conselho Diretor qualquer irregularidade verificada;
- IV- Proteger todos os bens da **JCV**;
- V- Pagar pontualmente suas mensalidades ou anuidades, quando sua condição de sócio exigir.
- VI- Participar das Assembleias da JCV

CAPÍTULO IV

DA ADMISSÃO, SUSPENSÃO, EXCLUSÃO E DEMISSÃO

Art. 9º: Para admissão do sócio, deverá ser preenchida uma ficha cadastral, que será analisada pelo Conselho Diretor e uma vez aprovada, será informada a inclusão no quadro de sócios da JCV.

Art. 10º: Quando um sócio infringir o presente Estatuto ou vier a exercer atividades que comprometam a ética, moral ou aspecto financeiro da **Jardins Cultivando Vidas**, o mesmo será passível de sanções da seguinte forma:

- I- Advertência por escrito;
- II- Suspensão dos seus direitos por tempo determinado;
- III- Exclusão do quadro de sócios.

Art. 11º: A advertência, por escrito, será elaborada pelo Conselho Diretor informando o motivo.

Art. 12º: Ocorrendo a repetição do fato, o sócio será suspenso dos seus direitos, por um prazo não superior 30 (trinta) dias corridos, por deliberação do Conselho Diretor, com exposição de motivos.

Art. 13º: Será excluído por justa causa do quadro social, o sócio que difamar a **JCV**, seus dirigentes, outros sócios e auxiliares, ou desrespeitar, de modo grave, quaisquer dispositivos deste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro: A exclusão do sócio se dará por ato decisório do Conselho Diretor, após prévia notificação do interessado, que será feita por escrito, através de carta com aviso de recebimento, ou de qualquer outra forma que torne inequívoco o seu conhecimento.

Parágrafo Segundo: Cientificado o interessado, ser-lhe-á concedido o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para manifestações e amplo direito de defesa. Caso não se manifeste, poderá o Conselho Diretor decidir pela exclusão do sócio.

Parágrafo Terceiro: Caberá recurso do sócio excluído à Assembléia Geral.

Parágrafo Quarto: O sócio excluído poderá retornar ao quadro de associados, após 3 (três) anos de afastamento.

Art. 14º: Será demitido do quadro social o sócio que:

- I- - Encaminhar pedido de demissão por escrito;
- II- o sócio contribuinte que cessar pagamento de suas contribuições mensais por mais de 03 (três) meses, salvo entendimentos com o Conselho Diretor para revogação ou atualização das contribuições em atraso;

- III- O sócio voluntário que se ausentar de todas as atividades da JCV por 06(seis) meses sem a devida justificativa feita ao Conselho Diretor

Parágrafo Único: O sócio que se desligar na forma prevista no presente artigo poderá ser readmitido mediante proposta aprovada pelo Conselho Diretor.

Art. 15º: O Conselho Diretor, em consonância com a norma civil pertinente, deverá propor Ações de Indenização em face dos sócios da **JCV** que deixarem de cumprir os deveres e direitos definidos no Estatuto Social e no Regimento Interno, por seus atos, perturbações, descrédito ou prejuízos, inclusive institucional.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Art. 16º: São órgãos estatutários da Jardins Cultivando Vidas:

- I- Assembleia Geral;
- II- Conselho Diretor;
- III- Conselho Fiscal;
- IV- Gestão Executiva;
- V- Tesouraria.

Parágrafo Primeiro: Os membros representantes do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal serão eleitos pelos sócios em Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Segundo: Os integrantes da Gestão Executiva e Tesouraria serão indicados ou selecionados pelo Conselho Diretor.

SEÇÃO I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 17º: A Assembleia Geral é o órgão soberano e deliberativo máximo da **Jardins Cultivando Vidas**, sendo constituída por todos os sócios da mesma, respeitando-se o disposto no Capítulo III do presente Estatuto.

Parágrafo Único: A Assembleia Geral da **JCV** reunir-se-á ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro trimestre após a finalização de cada exercício fiscal e outras mais quantas forem necessárias, e extraordinariamente, sempre que for solicitada, a qualquer época, por convocação do Presidente do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal, ou por 1/5 (um quinto) dos seus sócios.

Art. 18º: Compete à Assembleia Geral Ordinária:

- I- Deliberar sobre assuntos gerais de interesse da **Jardins Cultivando Vidas** constantes no Edital de convocação;
- II- Deliberar sobre regulamentos normativos da **JCV**;
- III- Eleger e dar posse aos Conselhos Diretor e Conselho Fiscal dentre os seus sócios em dia com as suas obrigações sociais;
- IV- Estabelecer critérios e condições para admissão dos sócios;
- V- Apreciar e votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e balanços do exercício anterior;
- VI- Apreciar e aprovar o relatório anual do Conselho Diretor;
- VII- Aprovar os planos de trabalho da **JCV**.

Parágrafo Primeiro: Somente será instaurada a Assembleia Geral Ordinária se presentes, em Primeira convocação, no mínimo 1/3 (um terço) dos sócios, ou com qualquer número em Segunda convocação, no mínimo 30 (trinta) minutos após o horário designado sendo que as deliberações serão tomadas de acordo com a maioria simples dos presentes.

Parágrafo Segundo: Em até 05 (cinco) dias após a realização da Assembleia Geral Ordinária é obrigatório tornar-se público, por qualquer meio eficaz, o relatório de atividades e das demonstrações

financeiras cujo parecer do Conselho Fiscal foi discutido e aprovado, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão.



Art. 19º: Compete à Assembleia Geral Extraordinária:

- I- Alterar total ou parcialmente o presente Estatuto, somente quando convocada para este fim;
- II Deliberar sobre a aquisição e/ou alienação de bens imóveis;
- II- Deliberar sobre dissolução da **Jardins Cultivando Vidas**, por maioria absoluta de votos, observado o disposto no artigo 60;
- III- Deliberar sobre outras matérias de interesse da **JCV** ou que lhe sejam submetidas pelo Conselho Diretor, pelo Conselho Fiscal e pela Gestão Executiva;
- IV- Destituir o Conselho Diretor e Conselho Fiscal, somente quando convocada para este fim;
- V- Demais assuntos de relevância.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral Extraordinária deverá ocorrer com quorum mínimo de metade mais um dos sócios em primeira convocação e de qualquer número destes em segunda convocação, que só poderá ocorrer no mínimo 30 (trinta) minutos após o horário designado, sendo que as deliberações só podem ocorrer com a concordância de 2/3 (dois terços) dos sócios presentes.

Parágrafo Segundo: Para as deliberações que se referem ao inciso V do presente artigo, é necessária a presença de pelo menos 1/3 (um terço) dos sócios em Segunda convocação.

Art. 20º: As reuniões da Assembleia Geral serão presididas pelo Presidente do Conselho Diretor ou seu substituto, convocadas com o mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência, contendo indicação precisa do local, data e do horário em que ocorrerá a Assembleia Geral, bem como as pautas que serão nela discutidas.

Parágrafo Primeiro: A convocação será realizada por meio de edital divulgado por uma ou mais das seguintes formas: Fixado na sede da Associação, em local de fácil visualização pelos associados, por publicação de edital na imprensa, via mensagem por meio eletrônico ou físico diretamente ao associado, através dos endereços e contatos por ele informados, ou ainda por outros meios digitais.

Parágrafo segundo: Todas as reuniões, deliberações e votações da Associação poderão ser feitas virtualmente, desde que mantido sistema de deliberação remota que garanta os direitos de voz e de voto a quem os teria em reunião ou Assembleia presencial.

Art. 21º: As Assembleias são abertas ao público em geral, sendo, entretanto, vedado o voto por procuração e a discussão de matéria estranha à convocação.

Parágrafo Único: A forma de votação nas Assembleias será regulamentada no Regimento Interno.

SEÇÃO II

DO CONSELHO DIRETOR

Art. 22º: O Conselho Diretor é o órgão responsável pelas decisões complementares às diretrizes aprovadas pela Assembleia Geral, constituído por 04 (quatro) membros titulares e (02) suplentes para mandato de 03 (três) anos, renovável na sua metade a cada triênio, por maioria absoluta, pela Assembleia Geral, com as atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei, além dos seguintes:

- I- Eleger seu Presidente, Vice Presidente e Secretário Geral, dentre os seus membros, com atribuições definidas no Regimento Interno da **Jardins Cultivando Vidas**;
- II- Estabelecer condições operacionais para a filiação e o desligamento de sócios;
- III- Emitir parecer sobre relatório de atividades, demonstrações financeiras e prestação de contas anuais da Gestão Executiva;
- IV- Aprovar e promover estratégias para captar recursos necessários à implantação dos planos, programas e projetos da **JCV**;
- V- Analisar e aprovar o Plano de Ação e orçamento anuais, elaborado pela Gestão Executiva e equipe;
- VI- Aprovar, por maioria absoluta de votos, o encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária, para alteração do presente Estatuto;
- VII- Resolver sobre casos omissos, exceções e interpretações do presente Estatuto;

- VIII- Indicar ou selecionar os (as) integrantes da Gestão Executiva bem como nomear o tesoureiro, por maioria absoluta de votos, observando-se ainda o disposto no artigo 29 e seu parágrafo;
- IX- Aprovar as inscrições de candidaturas aos cargos eletivos;
- X- Aprovar as contratações a serem realizadas pela Gestão Executiva.



Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral elegerá 02 (dois) suplentes para o Conselho Diretor com mandatos de 3 (três) anos que serão convocados para substituir os membros titulares no caso de vacância, na ordem em que foram eleitos.

Parágrafo Segundo: Sobre a contratação disposta no presente artigo, deverá ser por experiência conforme os prazos legais.

Art. 23º: O Conselho Diretor é responsável pela adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.

Art. 24º: É vedada a composição do Conselho Diretor por dirigente:

- a) Membro de Poder ou Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
- b) Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão, nos últimos 8 (oito) anos, sendo dirigente em qualquer Organização da Sociedade Civil;
- c) Julgado responsável por falta grave e inabilitado para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
- d) Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II, III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Parágrafo Único: Não são considerados membros de Poder os integrantes de Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas

Art. 25º: Ao Presidente do Conselho Diretor compete:

- I- Representar a **Jardins Cultivando Vidas** ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e nas relações com terceiros;
- II- Assinar em conjunto com o Tesoureiro, cheques, documentos contábeis e financeiros e os relatórios de atividades;
- III- viabilizar o pleno funcionamento da **JCV**, no exercício de suas atividades, conforme plano de ação;
- IV- Convocar as Assembleias Gerais e reuniões do Conselho Diretor e presidi-las;
- V- Assinar atas juntamente com o Secretário Geral;
- VI- Resolver as questões do expediente e designar a ordem do dia das reuniões;
- VII- Tomar decisões não atribuídas a outra instância da **JCV**;
- VIII- Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Regimento Interno.

Art. 26º: Compete ao Vice-Presidente:

- I- Substituir o Presidente, em seus impedimentos e afastamentos;
- II- Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho Diretor ou pelo Regimento Interno.

Art. 27º: Compete ao Secretário Geral:

- I- organizar e ter sob sua guarda os arquivos da secretaria, bem como o livro de atas;
- II- redigir, elaborar e lavrar as atas das reuniões do Conselho Diretor e das Assembleias Gerais;
- III- providenciar o registro de documentos e livros para uso da **Jardins Cultivando Vidas**;

IV- exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho Diretor e pelo Regimento Interno.

Parágrafo Único: Para o exercício de suas atividades, deverá o Secretário Geral ser auxiliado pela Gestão Executiva.

Art. 29º: O exercício das funções de membros da diretoria poderá vir a ser remunerado, sendo vedada, entretanto, a distribuição de lucros ou bonificações a dirigentes, mantenedores ou associados, devendo eventuais remunerações a dirigentes serem regulamentadas em Assembleia Geral, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à área de atuação da Associação, devendo o valor fixado pelo órgão de deliberação ser registrado em ata.

SEÇÃO III

DO CONSELHO FISCAL

Art. 30º: É o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das decisões da Assembleia Geral, do Conselho Diretor e da Gestão Executiva, sobre as operações administrativas e financeiras, constituído por (02) dois membros titulares e (02) suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para mandato de 03 (três) anos, renovável na sua metade alternadamente a cada triênio, com as atribuições e poderes que lhe são conferidos por Lei, além dos seguintes:

- I- Manifestar-se sobre relatórios de atividades, demonstrações financeiras e prestação de contas anuais da Gestão Executiva e do Conselho Diretor;
- II- Eleger seu presidente dentre os seus membros;
- III- Emitir pareceres sobre outras matérias de interesse da **Jardins Cultivando Vidas**, ou que lhe sejam submetidas pelos seus membros, pelo Conselho Diretor ou pela Gestão Executiva;
- IV- Recomendar a contratação de serviços de terceiros para realizar auditorias e fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos.

Art. 31º: O Conselho Fiscal se reunirá:

- I- Periodicamente, para tomar conhecimento dos balancetes e fazer os exames e demais pronunciamentos, adotar procedimentos determinados por lei ou por este Estatuto;
- II- Até o último dia do mês de março, para apresentar, na forma da Lei e deste Estatuto, parecer sobre os negócios e operações sociais do exercício anterior;
- III- Extraordinariamente, sempre que julgar necessário, ou quando convocado, na forma da Lei e deste Estatuto.

Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal reunir-se-á na forma e tempo previsto no Regimento Interno, ficando estabelecido que importará em renúncia do cargo o não comparecimento de qualquer membro do Conselho Fiscal às reuniões ordinárias, sem justa causa, por 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no período de 03 (três) anos.

Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral elegerá (02) suplentes para o Conselho Fiscal com mandatos de 03 (três) anos que será convocado para substituir membros titulares no caso de vacância, na ordem em que foram eleitos.

Parágrafo Terceiro: Poderá ser permitido ao sócio colaborador, acompanhar e se fazer presente nas reuniões do Conselho Fiscal.

Parágrafo Quarto: Fica estabelecido que importará em renúncia do cargo o não comparecimento de qualquer membro do Conselho Fiscal às reuniões ordinárias, sem justa causa por 3(tres) reuniões consecutivas ou 5(cinco) intercaladas no período de 03(tres) anos.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SEÇÃO IV

DA GESTÃO EXECUTIVA

Art. 32º: A Gestão Executiva é o órgão responsável pela execução das políticas e diretrizes, deliberadas nas Assembleias Gerais e pelo Conselho Diretor, cuja gerência é exercida por 1 (um) representante tendo ainda as seguintes atribuições:

- I- Cumprir e fazer cumprir a legislação, do presente Estatuto, demais normas e decisões dos Órgãos da Administração da **Jardins Cultivando Vidas**;
- II- Praticar os atos de gestão executiva da **JCV**, incluindo planejamento, organização, execução, avaliação e controle de todos os atos operacionais e administrativos, sendo responsável, nos limites de suas atribuições, tanto pelos resultados como pelos recursos humanos, financeiros, materiais e de informações;
- III- Assessorar o Conselho Diretor;
- IV- Executar procedimentos e normas operacionais, deliberados pelo Conselho Diretor;
- V- Contratar, estabelecer prazos e condições de trabalho, definir e delegar atribuições aos empregados, voluntários, estagiários, bolsistas, colaboradores e prestadores de serviços da **JCV**, de acordo com a legislação e as normas internas, exceto no cargo de tesoureiro;
- VI- Reportar-se ao Conselho Diretor, encaminhando-lhe proposta sobre alterações estatutárias, orçamentárias, regimentais e de planejamento;
- VII- Cumprir prazos e exigências da legislação do presente Estatuto e demais normas internas, convênios, acordos e ajustes;
- VIII- Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas por outros Órgãos da **JCV**, delegadas pelo Conselho Diretor ou atribuídas por normas, acordos, termos de parceria, convênios, contratos e ajustes;
- IX- Elaborar trimestralmente junto com a Tesouraria um relatório de atividades operacionais, financeiras e materiais da **Jardins Cultivando Vidas** para apreciação do Conselho Diretor e publicidade anual, do Relatório de Atividades e das demonstrações financeiras incluindo as certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS;
- X- Coordenar a Gestão Executiva, fornecendo infra-estrutura necessária ao seu pleno funcionamento;
- XI- Assinar documentos pertinentes à sua área de atuação;
- XII- Organizar e controlar o quadro social, supervisionando os cadastros, fichas e demais documentos pertinentes;
- XIII- Receber as inscrições às candidaturas dos cargos eletivos e encaminhá-las ao Conselho Diretor para aprovação;
- XIV- Distribuir os serviços demandados pela Presidência do Conselho Diretor e aqueles constantes das suas obrigações estatutárias, entre elementos de confiança, fiscalizando sua execução.

Parágrafo Único: São válidos para quaisquer fins os atos e decisões praticados pelos (as) integrantes da Gestão Executiva, que após o período de experiência não venham a ser efetivamente contratados.

SEÇÃO V

DA TESOURARIA

Art.33º: A Tesouraria é o órgão responsável pela execução das políticas e diretrizes de controle financeiro, deliberadas nas Assembleias Gerais e pelo Conselho Diretor, cuja gerência é exercida por um 1 (um) coordenador, tendo ainda as seguintes atribuições:

- I- Assinar em conjunto com o Presidente do Conselho Diretor, cheques, documentos contábeis e financeiros e os relatórios de atividades;
- II- Coordenar a Área Financeira, fornecendo infra-estrutura necessária ao seu pleno funcionamento;
- III- Promover depósitos em bancos designados pelo Conselho Diretor, controlar os respectivos saldos, assinar cheques em conjunto com o Presidente do Conselho Diretor, efetuar pagamentos autorizados, manter o controle e a fiscalização da contabilidade, em conjunto com o Presidente do Conselho Diretor, bem como firmar, todos e quaisquer documentos que constituam obrigação para a instituição **Jardins Cultivando Vidas**;
- IV- Promover a escrituração contábil, manter a documentação em ordem e em condições de ser contabilizada;

- 10
- V- Implantar instrumentos eficientes de recebimentos das contribuições dos Sócios Voluntários e Colaboradores das respectivas mensalidades, e emitir os comprovantes de pagamentos;
- VI- Firmar com a Gestão Executiva o balanço patrimonial anual, a ser apresentado ao Conselho Fiscal e posteriormente levado à Assembleia Geral Ordinária;
- VII- elaborar trimestralmente junto com a Gestão Executiva um relatório de atividades operacionais, financeiras e materiais da **Jardins Cultivando Vidas** para apreciação do Conselho Diretor e publicidade anual, do Relatório de Atividades e das demonstrações financeiras incluindo as certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS.



Parágrafo Único: O tesoureiro será nomeado pelo Conselho Diretor.

Art. 34º: As prestações de contas de competência da Tesouraria a serem apresentadas ao Conselho Diretor e aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia, deverão observar os princípios fundamentais da Contabilidade e das normas brasileiras de Contabilidade.

Parágrafo Primeiro: O exercício financeiro da Associação coincidirá com o ano civil;

Parágrafo Segundo: É obrigatória a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública e/ou privada recebidos na forma estabelecida no parágrafo único do artigo 70, da Constituição Federal, ou qualquer outra norma que vier a substituí-la.

CAPÍTULO VI

DAS ELEIÇÕES E POSSE

Art. 35º: As eleições para os órgãos dirigentes da **Jardins Cultivando Vidas** realizar-se-ão a cada (03) três anos no período compreendido no primeiro semestre do ano, em Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Único: A disputa será feita para os cargos vagos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, garantindo a renovação estabelecida neste Estatuto.

Art. 36º: Os membros eleitos dos Conselhos Diretor e Fiscal poderão ser reconduzidos a um novo mandato, sendo que após o término deste, só poderão ser eleitos novamente na Assembleia Geral Ordinária do mandato seguinte.

Art. 37º: Em caso de renúncia coletiva aos cargos, as eleições realizar-se-ão em Assembleia Geral Extraordinária.

Art. 38º: As normas sobre inscrições, que serão registradas pela Gestão Executiva, suas aprovações, que se darão pelo Conselho Diretor, bem como seus prazos e recursos serão estabelecidos no Regimento Interno.

Art. 39º: No caso do Presidente do Conselho Diretor ser candidato à recondução ou ser candidato ao Conselho Fiscal, ficará impedido de presidir a Assembleia, hipótese em que assumirá a direção dos trabalhos o Vice-Presidente, e no seu impedimento o Secretário-Geral.

Parágrafo Único: Caso nenhum dos membros elencados no “caput” possa assumir a Presidência da Mesa, assumirá o membro mais antigo ou o mais idoso, respectivamente.

Art. 40º: O direito ao voto é pessoal e secreto, não podendo ser exercido por procuradores.

Art. 41º: Poderão concorrer aos cargos eletivos os sócios que atenderem os seguintes requisitos:

- I- Ser maior de 18 (dezoito) anos;
- II- Estar inscrito no quadro de sócio, pessoa física, pelo menos há 60 (sessenta) dias antes das eleições;
- III- Conhecer o Estatuto Social, Regimentos e legislação acerca da atuação da Instituição.

Parágrafo Único: O candidato a membro do Conselho Fiscal, preferencialmente, deverá ser profissional das áreas de Ciências Contábeis, Finanças e Auditoria.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 42º: Adotar-se-á o sistema de voto por cédulas, e antes do início da votação, serão designados pelo Presidente da mesa no mínimo 02 (dois) escrutinadores, sendo que a apuração deverá ser iniciada imediatamente ao final da votação e processada em público.

Parágrafo Único: No caso de somente um (a) candidato (a) para qualquer uma das vagas, o (a) mesmo (a) será eleito (a) por aclamação.

Art. 43º: Havendo empate, considerar-se-á eleito o candidato cuja admissão seja mais antiga no quadro de sócios, e se persistir, o candidato mais idoso.

Art. 44º: Os recursos contra os trabalhos do pleito só poderão ser interpostos antes do encerramento da Assembléia Geral, onde serão discutidos e apreciados pelos sócios presentes.

Art. 45º: Caso a complexidade do caso exija, pode a Assembléia deliberar pela análise da questão controvertida, objeto do recurso, à comissão de 03 (três) membros, formada por designação do Presidente da Mesa, hipótese em que se convocará, desde logo, Assembleia Geral Extraordinária onde será apresentado parecer da Comissão e julgado o recurso.

Art. 46º: Encerrada a eleição e apuração dos resultados, em não ocorrendo a hipótese do artigo anterior, serão os eleitos proclamados pela mesa, marcando-se o dia da posse, que poderá dar-se no mesmo dia.

Art. 47º: Os casos omissos e não regulamentados pelo Regimento Interno serão resolvidos pela mesa por maioria de votos de seus membros.

CAPÍTULO VII

DA RECEITA E PATRIMÔNIO

Art. 48º: Constituem receita da **Jardins Cultivando Vidas**:

- I- Contribuições das pessoas físicas e jurídicas;
- II- Mensalidades e Anuidades;
- III- Auxílios, contribuições e subvenções de entidades, doações ou custeios eventuais, diretamente da União, Estado, Município ou através de órgãos públicos da Administração Direta ou Indireta;
- IV- Recursos destinados em decorrência de parcerias com a Administração Pública;
- V- Doações e legados de Pessoas Jurídicas ou Físicas;
- VI- Produtos de Operação de Crédito, internas e externas para financiamento de suas atividades;
- VII- Rendas em seu favor constituído por terceiros, nacionais ou internacionais;
- VIII- Doações, contribuições e custeios de Entidades Públicas e Privadas, Nacionais ou Estrangeiras;
- IX- Patrocínios de Empresas Públicas ou Privadas;
- X- Usufruto que lhes forem concedidos;
- XI- Rendimento de imóveis próprios ou de terceiros;
- XII- Receitas de prestação de serviços, campanhas, eventos internos e externos;
- XIII- Receitas de comercialização de produtos;
- XIV- Juros bancários e outras receitas financeiras;
- XV- Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
- XVI- Receitas de Produção;
- XVII- Direitos Autorais;
- XVIII- Captação de incentivos e renúncia fiscal;
- XIX- Outras Fontes de renda que lhe sejam constituídas.

Parágrafo Único: Das rendas da Associação não serão distribuídos lucros, ou bonificações de qualquer natureza para seus membros.

Art. 49º: É vedada a utilização de recursos advindos de parcerias firmadas com o Poder Público para finalidade alheia ao objeto da parceria.

Art. 50º: A prestação de contas em decorrência de parcerias celebradas com o Poder Público deverá ser feita observando-se as regras previstas em lei específica, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria

Art. 51º: A prestação de contas apresentada pela Associação deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

Art. 52º: Todas as receitas serão destinadas à manutenção do desenvolvimento dos objetivos institucionais da Jardim Cultivando Vidas, aplicando-se integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional, em território nacional.

Art. 53º: O patrimônio da Jardim Cultivando Vidas será constituído de bens identificados em escritura pública, que vier a receber por doação, legados e aquisições, livres e desembaraçados de ônus.

Art. 54º: A aquisição, alienação e oneração de bens e direitos dependem de aprovação do Conselho Diretor, em consonância com o estabelecido no presente Estatuto, e observando-se as disposições pertinentes do Regimento Interno.

Art. 55º: Anualmente será feito o inventário dos bens móveis, imóveis e equipamentos para efeito de balanço patrimonial.

CAPÍTULO VIII

DOS LIVROS

Art. 56º: A **Jardins Cultivando Vidas** manterá os seguintes livros:

- I- Livro de presença das assembleias e reuniões;
- II- Livro de atas da Assembleia Geral;
- III- Livro de atas das reuniões do Conselho Diretor;
- IV- Livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal;
- V- Livros fiscais e contábeis;
- VI- Demais livros exigidos pela legislação.

Art. 57º: Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, numeradas e arquivadas.

Art. 58º: Os livros estarão sob a guarda do Secretário (a), devendo ser vistada pelo presidente do Conselho Diretor e Conselho Fiscal.

Art. 59º: Os livros estarão na sede da organização, sendo disponibilizado ao público em geral e os interessados poderão obter cópias dos livros, sem direito a sua retirada.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60º: A dissolução da **Jardins Cultivando Vidas** só poderá ser decidida em Assembleia Geral Extraordinária, convocada exclusivamente para este fim.

Art. 61º: Em caso de dissolução da **JCV**, o seu patrimônio líquido será transferido a outra Associação de igual natureza jurídica que preencha os requisitos previstos na legislação vigente à época da ocorrência e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da Associação.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 62º: A **Jardins Cultivando Vidas** terá um Regimento Interno que será aprovado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho Diretor, não podendo em nada contrariar os termos do presente Estatuto.

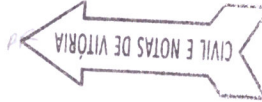
130

Art. 63º: O presente Estatuto poderá ser alterado somente por proposta que obtenha voto favorável de 2/3 dois terços dos sócios presentes da **Jardins Cultivando Vidas**, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim.

Art. 64º: O presente Estatuto passará a vigorar a partir de seu registro.

Vitória, 28 de maio de 2024


ELIANE CORDEIRO PEREIRA BORGES
Presidente




ALMERINDA CAPELI RIBEIRO
Secretária


UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
OAB Nº 20491/ES

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Urbi Office, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29056-250 | Tel.: (027) 2124-9500
RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELIÃO www.civilnotasdevitoria.com.br



Reconheço por semelhança a firma de **ELIANE CORDEIRO PEREIRA BORGES**. Em Testemunho da verdade Vitória-ES, 13/09/2024, 09:19:24

Sheila dos Santos Alvarenga - Escrevente
Selo Digital: 024661.IJW2405.17344

Emolumentos: R\$ 3,91 Encargos: R\$ 1,19 Total: R\$ 5,10
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

